

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๗/๒๕๖๔

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๕/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นายอดุลย์ มังคะโชติ ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้คำร้องว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ขอให้พ้นจากตำแหน่งและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗

ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นคำคัดค้าน กับให้การรับสารภาพตามคำร้อง

พิเคราะห์คำร้อง เอกสารประกอบคำร้อง และคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง อำเภอดงพานหิน จังหวัดพิจิตร เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยไม่แสดงรายการหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา รายการเงินกู้ยืมจาก นางน้ำผึ้ง เพ็งกระจ่าง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา นางน้ำผึ้ง มีหนังสือร้องเรียนให้ผู้ร้องตรวจสอบกรณีผู้ถูกกล่าวหาปกปิดไม่แสดงรายการหนี้สินดังกล่าว ผู้ร้องเห็นว่ามิพยานหลักฐานเพียงพอจึงแจ้งข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงว่า นางน้ำผึ้ง ทราบดีว่าผู้ถูกกล่าวหา กู้ยืมเงินแทน นางสาวมาลัย มั่งคะโชติ บุตรของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่ง นางสาวมาลัย ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ก่อนวันยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน จึงเข้าใจว่าไม่ต้องแสดงรายการหนี้สินดังกล่าว นายวิเชียร เพ็งกระจ่าง สามีของ นางน้ำผึ้ง มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาภายหลังการให้กู้ยืม ในเรื่องการดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง และ นางนาตยา เชียงฉ่ำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ซึ่งเป็นผู้จัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ผู้ถูกกล่าวหา มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ นายทุน แห่งทอง อติตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแข่งขันกับผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุให้มีการร้องเรียน ผู้ร้องเห็นว่าข้อชี้แจงฟังไม่ขึ้น จึงมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยมีได้มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันดังกล่าวจนกว่าจะมีคำพิพากษา

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง อำเภอดงพานหิน จังหวัดพิจิตร หรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อผู้ร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙), ๑๐๕ ประกอบประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ถูกกล่าวหาว่าย่อมทราบว่ามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในระยะเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดให้ตรงต่อความเป็นจริง แม้ขณะผู้ถูกกล่าวหาถูกยึดเงินจาก นางน้ำผึ้ง เพ็งกระจ่าง ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ถูกกล่าวหา ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งก็ตาม แต่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ อันเป็นวันครบกำหนดตามสัญญา นางน้ำผึ้ง ทวงถามแล้วแต่ผู้ถูกกล่าวหาผิดผ่อนเรื่อยมาจนเป็นเหตุให้ นางน้ำผึ้ง มีหนังสือร้องเรียนให้ผู้ร้อง ตรวจสอบกรณีผู้ถูกกล่าวหาปกปิดไม่แสดงรายการหนี้สินดังกล่าว จนกระทั่งวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหาจึงยอมชำระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย จำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้รับเงินและลงลายมือชื่อในฐานะผู้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่มีจำนวนเงินมากพอสมควร ผู้ถูกกล่าวหา ย่อมทราบดีว่ามีภาระผูกพันตามกฎหมาย ทั้งในระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนั้นยังมิได้ชำระหนี้ เงินกู้ยืมคืนให้แก่ นางน้ำผึ้ง จึงเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องแสดงรายการหนี้สินนี้ในบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สิน แต่กลับยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยไม่แสดงรายการหนี้สิน เงินกู้ยืมดังกล่าว พฤติการณ์ส่อแสดงว่า ผู้ถูกกล่าวหาละเลยไม่ใส่ใจต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบให้ตรงต่อความเป็นจริง ซึ่งเป็นมาตรการ ที่กฎหมายบัญญัติเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาไม่คัดค้านและให้การรับสารภาพ คดีฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง อำเภอดงพวนหิน จังหวัดพิจิตร นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘) กับให้เพิกถอน สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม ทั้งการกระทำ ของผู้ถูกกล่าวหายังเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖๗

พิพากษาว่า นายอดุลย์ มังคะโชติ ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้ผู้ถูกกล่าวหา พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘) กับให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และมีความผิด ตามมาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นควรให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

นายไชยยศ วรรณศิริ

นายโชคชัย รุจินินนาท

นายปฎิญา สุตรสุวรรณ

นายสอนชัย สิริวิทยกุล

นางยุพา วงศ์ทองทิพ

นางอัจฉรา หวังเกียรติ

นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์

นายเรวัตร สกุลคล้อย

นางยุรี วัฒนวรลักษณ์